

1514998-59.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Importunação Sexual

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/12/2022

... I, nº 263, pág. 379; WEBER MARTINS BATISTA, O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2ª ed., Forense, 1995, XLV, 2, págs. 460-3; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., Atlas, 1997).

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1514998-59.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1514998-59.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Importunação Sexual (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO LOPES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

BRUNO LOPES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos foi denunciado como incurso no artigo 215-A, por duas vezes, na forma do art. 70 caput", ambos do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 18 de junho de 2021, por volta das 19h30min, em ocasião de calamidade pública, na Rua Lis Gois, 660, Saúde, nesta cidade e comarca da capital, praticou ato libidinoso contra as vítimas E.A.de A. e E. A. de J., sem a anuência de ambas, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, não sendo o caso de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo, designou-se audiência de instrução debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as duas vítimas, um policial e o réu foi interrogado.

As partes desistiram da oitiva da testemunha Lucas, o que foi devidamente homologado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Já a Defesa por sua vez, buscou a absolvição do réu por insuficiência probatória e em caso de eventual condenação a fixação da pena base no mínimo legal, com o estabelecimento de regime aberto para o início de cumprimento da pena, a substituição da privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal e ainda, o afastamento da agravante decorrente da pandemia e o direito de apelar em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante as alegações da defesa, sem dúvida que a absolvição do acusado em face das provas colhidas é absolutamente descabida.

Com efeito, as duas vítimas, que são mãe e filha, foram uníssonas em afirmar, nas duas oportunidades em que foram ouvidas que estavam em casa e começaram a ouvir o barulho de latidos de seu cachorro e diante disso, saíram para ver o que estava acontecendo ocasião em que visualizaram o réu atrás de um vaso, somente de cueca e uma camiseta.

Elas relataram ainda que o réu foi na direção onde estavam e abaixou as calças, ficando pelado e ainda tentou as empurrá-las para dentro da casa, momento em que começaram a gritar e foram socorridas por motoqueiros que passavam pela rua. Ambas não tiveram dúvidas em reconhecer o réu em juízo, como sendo a pessoa que baixou as calças e veio para cima delas, totalmente pelado.

No mesmo sentido, dos relatos das duas vítimas, foi ainda, o depoimento do policial militar Wellington que após ser acionado via COPOM se dirigiu à residência das vítimas e prendeu o acusado que estava de cueca.

Já o réu, nas duas ocasiões quem que foi interrogado, afirmou que estava bêbado e que não se recordava do que havia acontecido.

Estas são as provas colhidas no crivo do contraditório.

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, uma vez que não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, caso mentisse, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado. (veja-se, p. ex., CARL JOSEPH ANTON MITTERMAIER, Tratado de la Prueba en Matéria Criminal, tradução de Pedro Aragoneses Alonso, 10ª ed., Reus, Madrid, 1979, págs. 290-1 e nota 1, ou Tratado da Prova em Matéria Criminal, tradução de Alberto Antonio Soares, 3ª ed., Ribeiro dos Santos, 1917, pág. 403 e nota 12; NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, Logica de las Pruebas en Matéria Criminal, tradução de Simón Carrejo e Jorge Guerrero, 2ª ed., Temis, Bogotá, 1978, vol. II, págs. 143-4, ou A Lógica das Provas em Matéria Criminal, tradução de Paolo Capitanio, 1ª ed., Bookseller, Campinas, 1996, págs. 409-10; EUGÊNIO FLORIAN, De las Pruebas Penales, tradução de Jorge Guerrero, 3ª ed., Temis, Bogotá, 1990, vol. II, nº 26, pág. 70; ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, cap. XIII, nº 5, págs. 111-3; BORGES DA ROSA, Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª ed., RT, 1982, art. 201, nota I, pág. 310; JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, nº 496, pág. 315; EDGARD MAGALHÃES NORONHA, Curso de Direito Processual Penal, 3ª ed., Saraiva, 1969, nº 67, págs. 120-1; JOSÉ LISBOA DA GAMA MALCHER, Manual de Processo Penal Brasileiro, 1ª ed., F. Bastos, 1980, vol. I, nº 263, pág. 379; WEBER MARTINS BATISTA, O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2ª ed., Forense, 1995, XLV, 2, págs. 460-3; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., Atlas, 1997).

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido. "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Nestes casos, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir.

Assim, a preocupação do juiz deve limitar-se à pesquisa da existência de algum

motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente o réu como autor do crime ou de descrever com exagero a atuação do agente. À condenação basta que a declaração da vítima esteja em harmonia com os demais elementos dos autos, que seja confirmada por qualquer outro dado, sem se contar o fato de não existir qualquer exagero no depoimento da vítima.

Nesse sentido: "Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima surge com coeficiente probatório de ampla valoração, ainda mais de corroborada pelos demais elementos dos autos" (RT 666/295). "Os crimes contra os costumes são, geralmente, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual tem valor probatório o depoimento da vítima menor se harmônico e coerente com as demais declarações constantes nos autos" (RT 673/353).

"APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA OS COSTUMES - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. Em delitos desta natureza, a palavra da vítima avulta de importância como meio de prova. Somente perde valor quando apresenta reconstituição delitiva incoerente ou inverossímil, ou ainda quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios. Coerente a ofendida em seus relatos, convergentes estes aos demais subsídios de prova, bem como ausente qualquer elemento indicativo de que a imputação é fruto da imaginação ou de vingança irracional, inevitável a condenação. (Negaram provimento. Unânime. Apelação Crime nº 695205989, 3ª Câmara Criminal do TJRS, São Valentim, Rel. Des. Aristides P. de Albuquerque Neto, un.).

É entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência, que em sede de delitos contra os costumes, as palavras da vítima adquirem valor especial, servindo como principal, quando não o único, elemento de prova, eis que, na maioria das vezes, estes delitos são praticados às escondidas, longe dos olhares de testemunhas. Posto isso, sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Também não há que se falar que o fato de estar embriagado significa que o réu "não objetivava satisfazer sua lascívia", como quis fazer crer a combativa Defesa do acusado.

Isso porque, o Código de Penal é expresso no sentido de que "não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária" (art. 28).

Neste sentido: TACRSP: "É impossível falar-se em exclusão da imputabilidade ou redução de pena em virtude de embriaguez do agente, na hipótese em que o réu não prova que essa circunstância tenha sido provocada por caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 28 do CP, admitindo ter bebido porque quis, em uma festa" (RJTACRIM 61/101).

Assim, caracterizada a infração penal acima, a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é tecnicamente primário, já que após ser condenado definitivamente pelo crime de roubo, cumpriu sua pena que foi extinta em 23/07/2014, consoante certidão de fls. 43, o que nos termos do que dispõe o art. 64, inciso I, do CP, não nos permite mais reconhecer a reincidência.

Tal condenação, contudo, não pode ser totalmente esquecida e assim sendo, será tida como Maus antecedentes, devendo assim a pena base ser então aumentada em 1/6, já que não lhe favorecem as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, e ser fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Neste sentido: STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de Maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A

reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Aliás, em sede de repercussão geral - Tema 150 -, o plenário do Pretório Excelso, em sessão virtual realizada de 7.8.2020 a 17.8.2020, apreciou a matéria e fixou tese segundo a qual "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

"As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes. Precedentes." (STJ - AgRg no HC 532046 / RJ - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - DJe 05/06/2020).

Na segunda fase, não obstante as decisões que vem se firmando, deve-se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assolava o país por conta do coronavírus - COVID-19, já que o crime ocorreu durante a vigência de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020.

Ademais, em que pese as alegações da defesa, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Ainda mais em junho de 2021, época em que todos deveriam se manter isolados inclusive de seus entes mais queridos, para só assim tentar frear a propagação do vírus que àquela época estava matando milhares de pessoas em nossa cidade de São Paulo.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se

valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020- "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o

tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP -Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 -Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020).

Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

9ª Câmara Criminal- Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.

Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se.

Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la, portanto a pena deve ser aumentada em mais 1/6, chegando-se a 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim torno a pena aplicada definitiva e fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 215-A, caput, por duas vezes, nos termos do art. 70, "caput" do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

O montante da pena aplicada e ainda a primariedade do réu o favorecem a e autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, que ficam ora estabelecida na pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída, e por outra pena de prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos, considerando que há no caso duas vítimas, que deverão ser a elas revertidas, nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, do Código Penal. Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, seja pela quantidade de pena aplicada seja ainda pela primariedade do réu.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, ou preceda-se o aditamento conforme o caso, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada dos cálculos aos autos, abra-se vista às partes para a devida ciência e eventual manifestação.

Condene ainda o réu ao pagamento das custas judiciais, que decorre de expressa previsão legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Assim sendo, poderá o condenado, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 21 de dezembro de 2022.

Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA